

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1966/2532

กองมรดกของนางร้ว สาแหรกทอง

โจทก์

นายคลาน จอดเกาะ

จำเลย

นายบัณฑิต รัตนवार ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 126)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 2243 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ให้โจทก์เพื่อแบ่งให้ทายาท หากไม่ส่งมอบหรือไม่แบ่งแยกโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยจำเลยให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นางสาวสาครสาแหรกทอง ในฐานะผู้จัดการมรดกโจทก์ไปถอนชื่อนางร้ว สาแหรกทอง ออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 2243 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้องแย้งจำเลย ให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 2243 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร แก่โจทก์ถ้าไม่ส่งมอบหรือไม่แบ่งแยกโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

หลังจากศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้ว นายบุญถม จอดเกาะขอเข้าเป็นคู่ความแทน
จำเลยผู้มรณะ ศาลชั้นต้นอนุญาต (อันดับ 115)

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 116,117)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(เดชา สุวรรณโณ-ประชา บุญวนิช-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ